

אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ בניה ירוקה ובידוד תרמי

סביוני נצר סירני - בניין 31

סביוני נצר סירני

מס' חוזה: NT-10-2153CO

סטטוס: Draft#;3

תבנית: יועץ בניה ירוקה

גרסה: 0.6

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

סלע בניה ירוקה
ומתקדמת

ספק:

חוזה יועץ בניה ירוקה ובידוד תרמי

שנערך ונחתם ביום 16/02/2022

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ וישראל אדלר ובנו חברה
להשקעות בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
558075404

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

סלע בניה ירוקה ומתקדמת
השיר 12 א' כרכור
033233446

(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך חותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" / "המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי חכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים

פרויקט: סבינו נצר סירני תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2153CO

- בניין 31

סלע בניה ירוקה ומתקדמת

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי היועץ"

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספחים ב' ו'1' המצ"ב.

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"

"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.

"הדין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספחים ב' ו'1' -	שירותי היועץ;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר היועץ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי היועץ;
נספח ז'1 -	אישור על קיום ביטוחי היועץ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1. המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2. היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3. היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספחים ב' ו'1' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט

פרויקט: סביובי נצר סירני תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2153CO

סביובי נצר סירני

בניין 31

סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

ספק:

גרסה: 0.6

סיוט: 01000

Draft#3

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וזכוכית נוספים
033234468

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שאל אילן ובעד חסד להשקעת בע"מ
אילן אילן

בנספחים ב וב' המצ"ב.

- 2.4. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5. היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואז אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7. היועץ ישמור על נוחלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9. היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואז הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואז הנהלים ואז התקנים ואז התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואז הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.
- 2.10. היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11. היועץ לא יגיש ליועצים ואז לקבלנים ואז לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ואז טענות ואז דרישות ואז תלונות כלפי המזמין ואז כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שידרש.
- 2.13. היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1. היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.

פרויקט: סבינו נצר סירני תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2153CO
- בבנין 31
סלע בניה ירוקה גרסה: 0.6
ספק: סלע בניה ירוקה ומתקדמת
Draft#:3 :010000

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וחכם בבניה ובטקסטים
083253448

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אולד ובנייה להשקעה בע"מ

3.2. היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.

3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.3 ו- 12.3.2 להלן.

3.5.

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6. היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, ותהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

NT-10-2153CO מס' חוזה:

פרויקט: סבינו נצר סירני תבנית: יועץ בניה ירוקה

- בנין 31

סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

ספק:

גרסה: 0.6

Draft#3: 010000

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וזהם בבניה ומוסמקס
038233440

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יש לא אלו וכו' וכו' להשקעה בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

5. סמכויות המנהל

- 5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2. היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1. היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2. לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספחים ב ו'1, או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4. ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שישופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5. עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
 - 6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע חוזה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

NT-10-2153CO מס' חוזה:

פרויקט: סביוני נצר סירני תבנית: יועץ בניה ירוקה

- בניין 31

Draft#3: 010000

גרסה: 0.6

פיק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

יפעת סולומוביץ דדון
פיק - ירון וחנה בבית העסקים
ב.ג. 03232448

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אלון ובנו חנה לחשקט בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3. היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמוזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המוזמין, ימסור היועץ למוזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר היועץ

7.1. תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המוזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המוזמין:

7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובחר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למוזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.

7.2.3. שכפל מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המוזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י

NT-10-2153CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בבנין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#:3 :010000

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וזכר בניה נכנסת
0392334411

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל פורומים בע"מ
ישראל אליר ובע"מ להשקעה בע"מ

המנהל.

7.3. על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1. היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' ו'1 או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ ו/או של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

NT-10-2153CO :מס' חוזה

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#3 :01000

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ רדון
פלו - ירון ורסם בבניה ובמספרים
033233448 ג.ב.

אפריקה ישראל מבורס כע"מ
שאל אלד ובר ורסם בבניה ובמספרים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. היועץ מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספה ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספה ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדן בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל

פרויקט: סביוני נצר סירני תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2153CO

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה ומתקדמת

גרסה: 0.6

סלע: 010000

Draft#3

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וזרם בניה ובטח
05323446

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים דע"מ
ישראל אילר ובגורם להשקעה בע"מ

עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

- 9.6. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7. מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11. אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל ההיועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15. אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16. היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדויק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.

NT-10-2153CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביבני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#3: 010000

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ דדון
סל - ירוק ויזם בניה ויזמות
052233448 ג.ב.

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מנכ"ל
ישראל אלו ובו תסרה להשקפה בע"מ

9.17. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספת ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2. עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3. הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4. כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5. היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימות, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.

11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3. מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4. היועץ מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדיו היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי היועץ.

NT-10-2153CO :מס' חוזה

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#3 :010000

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וחכם בבניה ובספקים
032233466

© הקולר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מנהלים בע"מ
שאל אילד ובנו חובה להשקעות בע"מ

11.5. היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם ידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לתדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לתדש את שירותיו היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

NT-10-2153CO מס' חוזה:

פרויקט: סביוני נצר סירני

Draft#3: 010000

גרסה: 0.6

- בניין 31
סלע בניה ירוקה
ומתקדמת

ספק:

יפנית סולנובויץ דדון
סלע - ירון ורבה בבית ונספחים
ב.ג. 03230444

© וקסלר, ברגמן ושות' שרף-דן

אפריקה ישראל מגוון בע"מ
ישראל אילון ושות' השקעות בע"מ

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקות המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שייגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

NT-10-2153CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

Draft#3: 010000

גרסה: 0.6

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

יפעת סולומוביץ דדון
חלף - ירון ורנה בריינר ובנוסף
ג.ב. 00323446

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפרוקה ישראל מגורים בע"מ
שואל אולר ובנו ורנה להשקעת בע"מ

- 13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.
- 13.4. שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.
- 13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

14. סיום שירותי היועץ

- 14.1. שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1. היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.
- 15.3. היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.
- 15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ותור על זכויות מצד היועץ

- 16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד

מס' חוזה: NT-10-2153CO

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סוביני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

010000 : Draft#3

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ דדון
מלח - ירון ויכנס בבית הספר
032233448

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אפריקה ישראל מנוהלת בע"מ
שואל אילד ובו חסדו להשקעות בע"מ

המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2. היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1. המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

NT-10-2153CO :מס' חוזה

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#3 :010000

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וחכם בבניה ובמשקטים
ט.ב. 03223446

אפרוקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אילן ובני תמיה להשקעות בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דן

17.6. במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור לחלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשלומנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירון ורובין בניה ופיקס
ג.מ. 032233446

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל ארז בניה ופיקס להשקעות בע"מ
המזמין

סלע בניה ירוקה ומתקדמת
היועץ

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רוי"ח מרח' _____ מאשר כי הי"ח _____ הם שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את היועץ לעניין זה.

תאריך: _____

חתימה וחותמת עו"ד/ רוי"ח: _____

NT-10-2153CO :מס' חוזה

פרויקט: סביוני נצר סירני

תבנית: יועץ בניה ירוקה

ספק: סלע בניה ירוקה

גרסה: 0.6

בניין 31

מתקדמת

Draft#:3 :010000

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירון ורובין בניה ופיקס
ג.מ. 032233446

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח
בנס ציונה - סביוני נצר סירני, סביוני נצר סירני - בניין 31 לרבות עבודות פיתוח על, אשר
יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' **407-0508069** על שינויה מעת לעת וכן
כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כגוש 4722, חלקה
82.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים
מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן
בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט
עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - **נס ציונה**.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת
הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - @view. כל
תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת
המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם :

- א. ראש צוות : **יפעת סלע**
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי
היועץ ע"פ חוזה זה : **[שדה נוסף 5]**

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס : **יפעת סלע**

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שרותי היועץ.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :
50%

אפריקה ישראל מגויס בע"מ
ישראל אדלר ובנו תמך להשקטח בע"מ

יפעת סולומוביץ דדן
טל - ירון חובב, מבית ובמספר
052233446

NT-10-2153CO : מס' חוזה

Draft#3 : 000000

פרויקט : **סביוני נצר סירני**

- **בניין 31**

ספק : **סלע בניה ירוקה**

ומתקדמת

גרסה : **0.6**

נספח "ב"שרותי היועץ לבניה ירוקה

1. כללי:

- 1.1 שירותי היועץ כוללים את ניתוח המאפיינים, הכנת פרוגרמה לבנייה בת קיימא ואיכות סביבה בפרויקט, אשר יכללו את הפרטים הבאים:
- בנייה ירוקה.
 - היבטים סביבתיים, כולל דו"חות קרקע היסטוריים (אם יידרש).
 - זיהום קרקע, מים וגז קרקע.
 - כל דרישות המשרד להגנת הסביבה והאגף לאיכות הסביבה ברשות המקומית.
 - מערכת אצירה, דחיסה, שינוע ופינוי פסולת ומחזור.
 - כל מרכיב שרות אחר הרגיל ומקובל על ידי יועץ סביבה בנסיבות הפרויקט.

- 1.2 שילוב הנחיות לבנייה בת קיימא (להלן: "בנייה ירוקה"), הנחיות מח' איכות הסביבה ברשות המקומית בתכנון ובמפרטים עפ"י תקן ישראלי 5281 וכן תקן ישראלי 5282 ומעקב אחר התאמה בין הביצוע להנחיות התכנון. נושאי היעוץ בבניה ירוקה - כוללים את פרקי התקן והינם:

- פרק 1 - אנרגיה
- פרק 2 - קרקע
- פרק 3 - מים
- פרק 4 - חומרים
- פרק 5 - בריאות ורווחה
- פרק 6 - פסולת
- פרק 7 - תחבורה
- פרק 8 - ניהול אתר הבנייה
- פרק 9 - חדשנות

- 1.3 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של היועץ:

- המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין.
- ראש הצוות יהיה מהנדס בכיר בעל ניסיון מוכח בתחום הבניה הירוקה ואיכות סביבה, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ובמקרה הצורך יוחלף מיידית על פי דרישת המזמין.
- ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.

NT-10-2153CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פריקט: סביוני נצר סרני

יפעת סולומוביץ דדון
סול - ירוק וחכם בבניה ובטקסטים
03233448

Draft#;3 :010000

גרסה: 0.6

ספק: סביוני נצר סרני
- בניין 31
סלע בניה ירוקה
ומתקדמת

© נקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפו"קה ישראל מחזיקת בע"מ
ישראל אלדד ובנו ודודא חשקוני בע"מ

ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בשיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
ה. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.4 על היועץ לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל שלב או לפני כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.5 תכנון הבניה הירוקה ואיכות הסביבה, יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

1.6 קבלת אישור הרשות המקומית ו/או מכון התקנים ע"י הגשת אוגדן ו/או תיק בניה ירוקה במכון התקנים.

1.7 פיקוח על כל חלקי המבנה המשלבים מרכיבים של בניה ירוקה ואיכות הסביבה, לרבות קבלת אישור הרשויות (רשות מקומית/ מכון התקנים ו/או אחר) על מרכיב הביצוע של בנייה בת קיימא, לרבות קבלת טפסי 4 ותעודות גמר.

1. פירוט שירותי היועץ:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.
העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם:

א. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והגדרת יעד רמת הבניה הנדרשת ע"י המזמין. הגדרה ראשונית של מטרות, בעיות, אילוצים ויעדים לתכנון, לאישור המזמין. בירור הפרוגרמה עם המתכננים והיועצים, ביקורים באתר, חקירות ובדיקות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם המתכננים והיועצים.

ב. השתתפות בדיונים עם צוות התכנון ונציג המזמין לצורך ניתוח הנתונים והגדרת המטרות והצרכים התכנוניים. הכנת פרוגרמה לתכנון, הכוללת: הכנת סקר פערים, מטרות, בעיות, אילוצים, יעדים, נתונים כמותיים ואיכותיים, בתאום עם המתכננים והיועצים ובאישור המזמין.

ג. בירור ברשויות המוסמכות ואצל גורמים אחרים לרבות הרשות המקומית, איכות/הגנת הסביבה, בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון הפרויקט והתאמתו לבנייה ירוקה ולתקן ישראלי 5281 ו- 5282 ובקבלת הנחיות מהרשויות לתכנונו ולביצועו, לרבות ריכוז נתונים מהמתכננים

פרויקט: NT-10-2153CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה סביוני נצר סירני

יפעת סולומוביץ דדון
סל - ירון וחכם בבית גומא
052239448 ט.ב.

Draft#;3 :010000

0.6

גרסה:

- בנין 31

סלע בניה ירוקה ומתקדמת

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפר"ק ישראל מגורים בע"מ
שוא אילן ובע"מ להשקעות בע"מ

ויועצי הפרויקט בכל הקשור למאפייני הבנייה הירוקה של האתר וסביבתו.

ד. מתן ייעוץ מוקדם לחלופות התכנון של האדריכל והמתכננים האחרים (המתארות את פריסת שימושי הקרקע, פריסת צפיפות הבניה, והבינוי המוצע), הצגת החלופות בפני המזמין והאדריכל תוך ניתוחן, פרוט היתרונות והחסרונות של כל חלופה, מידת התאמתן לפרוגרמה והמלצה על חלופה מועדפת.

ה. הכנת חוות-דעת מוקדמת ואומדנים תקציביים ותיאור הבעיות העקרוניות, וגיבוש קונספציה בנושא הבניה הירוקה בפרויקט וההיבטים הסביבתיים בהם זיהום קרקע, מים וגזי קרקע.

ו. היועץ יגיש, ינחה, וימליץ בנושאים הבאים:

- ניתוח אקלימי וסביבתי של האתר עליו מתוכנן הפרויקט.
- תאום העמדת המבנים עם האדריכל.
- בדיקה וטיפול בפתחי המבנה - מיקום, גדלים, הצללות בהתאם להפניה האקלימית והתכנון האדריכלי.
- עריכת הדמיה ממוחשבת של ההצללה במספר חלופות לבדיקת יעילות ההצללה.
- המלצות לתכנון תאורה חסכונית באנרגיה.
- המלצות ובחינת מספר חלופות לשיפור תרמי של מעטפת המבנה (קירות, גגות, זיגוג, מסגרות, פתחי המבנה).
- עריכת נספח אנרגטי.
- הנחיות לחסכון באנרגיה במערכות מיזוג אוויר לרבות הנחיות לשילוב מערכות שליטה ובקרה על מערכות מיזוג האוויר.
- המלצות והנחיות לייצור אנרגיה נקייה ולאגירת אנרגיה.
- המלצות והנחיות לחיסכון, מחזור, ואיסוף מים (בתאום משרד הבריאות).
- הנחיות לבחירת חומרי בניה וגמר "בריאים", ממחזרים, וברי מחזור.
- הנחיות למתקני איסוף והפרדת פסולת (בתאום היחידה לאיכות הסביבה).
- הנחיות לאזורים פתוחים, שימור מי נגר עילי, צמחיה חסכונית במים, אזורים מוצללים וכד'.
- עריכת סימולציית משטר רוחות ומתן הנחיות לתכנון.
- כל נושא אחר הקשור בפרויקט בתחום הבניה הירוקה ואיכות הסביבה.

NT-10-2153CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

גרסה: 0.6

Draft#3: 010000

יפנות סולומוביץ דדון
סלע - יועץ תכנון בבניה ובאדריכלות
ט.ב. 03223445

אפריקה ישראל גמוריס בע"מ
שואל אילדוס וסלע בניה ירוקה

- ז. מסירת נתונים למתכננים וליועצים לבדיקת השלכות החלופות המוצעות על הנושאים שבתחום מומחיותם. תאום התכניות המוקדמות של היועצים עם תכניות היועץ וביקן לבין עצמן, בכל הנוגע לבנייה ירוקה ואיכות סביבה..
- ח. הכנת חוות דעת מוקדמת המפרטת את הבעיות העקרוניות, מפגעי איכות סביבה (כגון ; קווי מתח גבוה, מפגעי רעש, זיהום אוויר, חשד לזיהום קרקע, וכד') והגשת הצעה מוקדמת עם המלצות המתארות את הפתרונות האלטרנטיביים העקרוניים.
- ט. המלצות אופרטיביות ליועצים השונים לאוורור טבעי, אור יום, בידוד, מיזוג אוויר, פיתוח שטחים, חניונים, תאורה מלכותית וכדומה.
- י. ייעוץ בבחירת חלופה סופית, אשר נבחרה, וניתוח מסכם לרבות בחינה של טבלת הניקוד המצופה מהתכנון הקיים והתאמתו לתקן 5281 ו-5282 לאישור המזמין.

2.2 תכנון סופי:

- א. בדיקת התאמת התכניות, המוגשות ע"י היועצים לרשויות ולגורמים האחרים, להמלצות כאמור. הכנת מסמכים סטטוטוריים לאישור גורמי איכות הסביבה ובהם נספח איכות סביבה, נספח בניה ירוקה לפי האלטרנטיבה שתיבחר על-ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר היועצים של המזמין.
- ב. ביצוע השלמות והכנת דו"חות שנדרשו בשלב הקודם לקבלת הניקוד, כגון : הצללות חיצוניות ופנים המבנה, תכנית ניהול אתר, תכנון ביו-אקלימי וכו'.
- ג. קבלת דו"חות מיועצים אחרים והטמעתם באוגדן המוגש כגון : אקולוגיית אתר, סקר היסטורי של מזהמי קרקע, אקוסטיקה, קרינה, הידרולוגיה וכו'.
- ד. תיאום התכנון המוקדם מול כל הרשויות הרלוונטיות וכל יתר הגורמים הנדרשים מהכנת רקע לתכנון יועצים, לרבות בניית "אסטרטגיה ירוקה" לפרויקט ובהם חיסכון באנרגיה, לשימור ומחזור מים, הצללה, תאורה, פסולת ושאר סעיפי ההנחיות וזאת בתאום עם המזמין, מנהל ויועצי הפרויקט וכן יועצים חיצוניים, ובחינת החלופות לפתרונות ולמערכות בראיית אותה אסטרטגיה.
- ה. חתימה על מסמכי התכנון המוגשים לרשויות, כיועץ בניה ירוקה ואיכות הסביבה.
- ו. הכנסת השינויים בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין.
- ז. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט, כל אחד בתחומו והמשך ייעוץ והנחיה בשלב התכנון הסופי בנושאים המתוארים בסעיף 2.1 ו' לעיל.
- ח. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר מרכיבי הבניה הירוקה של הפרויקט.

NT-10-2153CO :om' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה ומתקדמת

Draft#:3 :סטטוס

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וזרם בסביבה ובטכניקה
032233448 ג.מ.

© וקסלר, ברגמן ושות' שורק-דדון

אפדיקה ישראל מנורים בע"מ
ישראל אדלר ושות' להשקעה בע"מ

- ט. הצגה, ובחינת חלופות לפתרונות וציוד לאישור המזמין, כולל מסמך המפרט את המשמעויות מבחינת ביצוע, תפעול ואחזקה, עלות, שרידות, איכות הפתרון וכדומה.
- י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.
- יא. הכנה והגשת אוגדן ירוק לרשות המקומית ו/או הכנה והגשה של תיק בנייה ירוקה למכון התקנים.
- יב. ליווי התהליך מול הרשות המקומית ו/או מכון התקנים, עריכת תיקונים והתאמות עד לאישור הסופי מול הרשות המקומית ו/או מכון התקנים.
- יג. קבלת האישורים הנדרשים מגורמי איכות הסביבה, לרבות טיפול בדיגום קרקע וגזי קרקע.

2.3 תכנון מפורט:

- א. בדיקת התאמתן של התכניות המפורטות של היועצים להמלצות היועץ ולאישורי הרשויות המוסמכות, בנושאי הבנייה הירוקה.
- ב. ביצוע תכנון מפורט לקבלת הצעות מקבלני ביצוע של כל ציוד פינוי האשפה לרבות תכנון תשתיות הנדסיות תומכות וכן אמצעים למזעור מטרדי זיהום אוויר/ריח וכן מתקנים לטיפול קדם בשפכים במידת הצורך.
- ג. אישור התוכניות הרלוונטיות במכון התקנים, במוסדות וברשויות.
- ד. סיוע למתכננים וליועצים בהכנת מפרטים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזמין בכל הקשור לבניה ירוקה ואיכות הסביבה שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של תכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכננו ונערכו על ידי מי מהמתכננים או מהיועצים האחרים, והמשך ייעוץ והנחיה בשלב התכנון הסופי בנושאים המתוארים בסעיף 2.1 ה'.
- ה. הכנת מפרטים, כתבי כמויות ואומדן תקציבי מפורט לעבודות הבניה הירוקה ואיכות הסביבה, לקבלת הצעות מחיר ולביצוע כולל תאום עם היועצים השונים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תכנית לקידוחים ובדיקות קרקע.
- ו. כל יתר הדרוש להשלמת התכנון המפורט ולעריכת המסמכים, אשר דרושים לעריכת המכרזים.
- ז. העבודות יהיו במכרז אחד או מכרזים מפרצלים לשיקול המזמין.
- ח. מתן אישור בכתב לתכניות לביצוע של היועצים.
- ט. סיוע לעדכון מפרטי המכרז ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- י. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין.

NT-10-2153CO :מס' חוזה

תבנית יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#3 :010000

גרסה: 0.8

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וחכם בבניה ירוקה
03323440

אפיון ירוק
שראף אלזאלי
שראף אלזאלי
שראף אלזאלי

© זקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דן

- מובהר בזאת שהיועץ יכון, באם יידרש, מסמכים למכרזים – עוד לפני השלמת התכנון המפורט והמסמכים המפורטים לביצוע.

2.4 פיקוח עליון:

- א. הפיקוח העליון של היועץ על ביצוע העבודה יכלול:

- פיקוח עליון על ביצוע העבודה, בהתאם לאוגדן הבניה ירוקה שהוגש לרשות ואו מכון התקנים, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- ליווי תהליך הבניה ופיקוח עליון בביקורים באתר הפרויקט ובמפעלי הייצור על ביצוע העבודות ואיכות, לרבות בדיקות הקרקע, המים וגזי הקרקע, בהתאם לתכניות ולמפרטים, במהלך ביצוע העבודות, לפני מסירת העבודות למזמין ובתקופת הבדק.
- ביקורים באתר בתדירות שתקבע ע"י מנהל הפרויקט, ע"פ צרכי הביצוע. למען הסר ספק, היועץ יבקר באתר הבניה ככל הנדרש בכדי לבצע את הפיקוח העליון כפי שהוגדר לעיל, וככל שידרש על-ידי המנהל.
- הכנת מסמכים נדרשים בשלב הביצוע בהתייחס למטרדי רעש ואבק.
- ליווי פינוי קרקע מזוהמת, מעקב ובקרה אחר פעולות הקבלן והסדרת רישום מוסדר של פינוי הקרקע המזוהמת, הכנת תכנית לביצוע דיגום מוודא, אישורה במשרד הג"ס וליווי הטיפול בנדון (ביצוע הדיגום והבדיקות על ידי חברה מאושרת – בתשלום נפרד), עד לקבלת אישור המשרד להג"ס על השלמת הטיפול בקרקע המזוהמת ובגזי הקרקע במתחם הנדון, על כל הכרוך בכך, לרבות עריכת דו"חות, ניתוח תוצאות בדיקות, ישיבות עם הגורמים ברשויות וכדומה.
- שילוב הפיקוח העליון של היועצים עם הפיקוח העליון על ביצוע העבודה של בניה ירוקה, איכות הסביבה ותברואה.
- הדרכה ומתן הסברים למנהל, ליועצים, לקבלנים ולמפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.

מס' חוזה: NT-10-2153CO

עבדית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

סלע בניה

ומתקדמת

:790

גרסה:

6.6

2015

Draft#;3

יפעת סולומוביץ ודון
סלון • ירוק נחמד בבית העסקים
ט.מ. 033233446

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע הבניה הירוקה, סביבה ותברואה לאחר כל ביקור של היועץ באתר ו/או בבית המלאכה.

- עדכון התכנית, הפרטים וכל יתר המסמכים הדרושים, בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך התכנון. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

- אשור תכנית AS-MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכנית ושיכללו שנויים שבוצעו בתכנון ו/או בביצוע בזמן ביצוע העבודה.

- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.

- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.

- ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.

- הכנת וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הביצוע, עד קבלת אישור לחיבור הפרויקט למערכות, אישור לאכלוס וקבלת תעודת גמר/רישיון עסק.

- אישור נכונות ותאימות מלאה של כל מסמכי העדות, תיקי מתקן וכדו', של כל הקבלנים שעבדו על פי התכנית וההנחיות של היועץ, בטרם יימסרו לידי נציגי המזמין.

סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת טופס 4 ותעודת גמר.

- סיוע למזמין במתן מענה לפניות, אשר יופנו אליו, בקשר לתכנון וביצוע הבניה הירוקה, איכות הסביבה ותברואה.

- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם התכנון, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין, והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.

- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.

ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר היועץ באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח.

ג. אין היועץ רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים, לרבות ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

ד. לאחר כל ביקור של היועץ באתר יגיש היועץ לנציג המזמין דו"ח

פרויקט: סביוני נצר סירני

תבנית: יועץ בניה ירוקה

ספיק: 0.6

NT-10-2153CO :מס' חוזה:

Draft#;3 :010000

גרסה: 0.6

- בניין 31
סלע בניה ירוקה
ומתקדמת

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וחכם בבניה ובמספרים
033233440

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל ספרים בע"מ
ישראל או"ד ובע"מ להשקעות בע"מ

בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי בצוע העבודות.
בגמר ביצוע העבודות יגיש היועץ לנציג המזמין הצהרה, בנוסח
נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות
לתכניתיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא
דו"חות והצהרה אלה לא תשולם ליועץ יתרת שכרו עבור פיקוח
עליון.

ה. ייעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

2. היועץ מתחייב להעלות את כל הקבצים לאתר לשיתוף קבצים של הפרויקט ולשמור קבצים
והעתק קשית של כל המפרטים והדוחות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא
התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכי' וכן כך שניתן יהיה לבצע בהם
תיקונים ושינויים.
 3. נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ואו חלק
מהם ואו שירותים נוספים מעבר להם.
 4. יובהר כדלקמן:
- כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה-view @ או מערכת אחרת עפ"י
החלטת המזמין וזו תשמש לתעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

NT-10-2153CO :מ' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

Draft#:3 :סטטוס:

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ רחן
סלע - ירון ורפא בניה ובספקים
ט.ב. 03223446

אפר"ק ישראל מגורית בע"מ
מרא ארז ורבי חסיד להשקעות בע"מ

נספח "ב1"
שירותי היועץ לבידוד תרמי

1. כללי:

- 1.1 שירותי היועץ יכללו תכנון פתרונות הבידוד התרמי בפרויקט) ובין היתר את הנושאים המפורטים להלן:**
- בידוד תרמי למעטפת המבנה, לרבות קירות חיצוניים ופנימיים, רצפות, פירים, גגות וכו'.
 - בידוד תרמי למסגרות האלומיניום.
 - חישובים אנרגטיים למערכות הבידוד התרמי במעטפת המבנה.
 - כל הנדרש לפי התקן, תקנות ודרישת הרשות בנושא התרמי והבידוד.

2.

שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין, מהאדריכל, מהקונסטרוקטור, מיועץ הקרקע, מיועץ האינסטלציה/ניקוז, מיועץ הפיתוח ומיועץ הבניה הירוקה ומהיועצים האחרים.
- ב. ביורורים עם נציג המזמין, ביורורים באתר במידת הצורך, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. עריכת בדיקה מקדימה של התקינה ודרישות הרשות לבידוד תרמי הנדרשת בפרויקט, וקביעת ערכי מינימום למעטפת המבנה.
- ד. התאמת הבידוד התרמי המוצעים לשימושי המבנה הצפויים.
- ה. מבוטל.
- ו. מבוטל.
- ז. הכנת תכניות מוקדמות של עקרונות מערכי הבידוד התרמי של המבנה ושל חומרי הבידוד התרמי, במספר חלופות והכנסת שינויים בהם בהתאם לדרישות המזמין ולשיטת הבניה, לרבות הצגת אומדנים.
- ח. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחוות הדעת למזמין, ליועץ וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על – ידי המזמין.

2.2 תכנון סופי:

- א. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון, לפקוח העליון ולביקורת בתחום הבידוד התרמי. כמו כן יכין ויחתום היועץ על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הבצוע ועד לקבלת תעודת גמר.
- ב. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות המזמין וטיפול באישורן.
- ג. הכנת תכניות לאישור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכנית העבודה.
- ד. אישור התכנון הסופי של היועצים.

NT-10-2153CO :מס' חזרה

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#:3 :סיוט

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ דדון
חל - ירון ורטה בבניה ירוקה
03220446

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפרקד ישראל מגורים בע"מ
משרד אדריכלות ובידוד תרמי

ה. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון.

ו. עדכון האומדן המשוער של ערך עבודות הבידוד התרמי.

ז. כל יתר הדרוש לתכנון סופי.

2.3 תכנון מפורט:

א. התכנון המפורט יתאים לסוג הבניה שתבחר ע"י המזמין/הקבלן המבצע.

ב. על רקע תכניות אדריכלות ואו קונסטרוקציה יסומנו, לצורך התמצאות, הפניות לפרטי הבידוד התרמי השונים.

ג. פרטי הבידוד התרמי יפורטו בקנ"מ הנדרש, השיפועים, האביזרים וכד'.

ד. הכנת מפרטים טכניים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות ע"י היועץ תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי נושאים הנופלים בין המתכננים והיועצים השונים.

ה. המפרטים יתבססו על תכניות עבודה מפורטות.

ו. מבוטל.

ח. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין.

י. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

יא. סיוע במתן תשובות לשאלות הקבלנים.

יב. מתן חוות דעת טכנית והמלצות לאישור חלופות תכנוניות של קבלנים.

יג. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שידרש לבצוע עבודות הבידוד התרמי.

מובהר בזאת שהיועץ יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לבצוע.

2.4 פיקוח עליון:

א. הפיקוח העליון של היועץ על ביצוע עבודות הבידוד התרמי יכלול:

- פיקוח עליון על ביצוע העבודות בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.

- פיקוח עליון על טיב ביצוע הפרויקט וביצוע התחייבויות קבלני העבודות.

- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים, ציוד ושיטות יישום.

- בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והמפקח הבינו את תכניות היועץ ואת הוראותיו.

- הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.

- דיווח למנהל על התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר ואו בבית המלאכה.

- עדכון התוכניות והמפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות ומבעיות שופיעו במהלך ביצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.

NT-10-2153CO :om' חוזה

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

פ90: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#:3 :00000

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק נוסח במידה ובמסמכים
003232448

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפרוקה ישראל מנורם כע"מ
יועץ אלו ומנהל העבודות בע"מ

- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובברורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.
 - מתן יעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
 - מבוטל.
 - ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ואו הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בורות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
 - הכנה וחתומה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הבניה, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר.
 - בדיקת ביצוע עבודות הבדק וקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
 - סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
 - סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון וביצוע העבודות.
 - השתתפות עם המזמין בהגנה מפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע העבודות.
 - כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבניה.
- ב. כדי למלא משימות אלו יבקר היועץ באתר הבניה ובמפעל הטרומי לפי הזמנת המנהל או המפקח.
- ג. אין היועץ רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.
- ד. לאחר כל ביקור באתר או במפעל היצרן יגיש היועץ לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות.
- ה. יעוץ למזמין בדבר אחזקת הפרויקט.

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.

היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

התקדמות תכנון הבניה הירוקה ואיכות הסביבה תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

NT-10-2153CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

ימנית סולומוביץ דדון
סלע - ירון ונחום בנציה ונחמקיס
טל. 033233446

Draft#;3 :010000

גרסה: 0.6

- בניין 31

סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפר"קה ישראל מגורים בע"מ
משרד אדריכלות ונדסה להשקעות בע"מ

נספח י"ישכר היועץ

1. תמורת ביצוע שירותי היועץ, כמפורט בנספחים ב וב'1, ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 תמורת ביצוע שירותי היועץ להכנת דוח תרמי 1045 + 5282 למגורים ישולם סכום קבוע ומוחלט של 7,500 ש"ח (במילים שבעת אלפים וחמש מאות ש"ח).
 - 1.2 תמורת ביצוע שירותי היועץ הסמכה לתקן בניה ירוקה 2-5281 למבני מגורים ישולם סכום קבוע ומוחלט של 20,000 ש"ח (במילים עשרים אלף ש"ח).
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין 01/07/2021 (העומד על 227.5844 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מבוטל.
 - 3.2 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.3 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספחים ב וב'1.
 - 3.4 יובהר כי ככל ויידרש עדכון של הסימולציה התרמית בשל שינויים בשיטות הבניה ו/או החומרים לאחר השלמת התכנון המפורט וקבלת אישור שלב א', תשלום ליועץ תוספת בגין העדכון בהתאם למחיר שיקבע מראש ובכתב.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

NT-10-2153CO :מס' חזרה

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#:3 :010100

גרסה: 0.6

יפנת סולובוביץ דדון
 מלח - ירון ורנה בבית המסקים
 ג.ה. 002230446

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב וב'1 ו- ח' כדלקמן:
 - א. לאחר העברת מסמך הנחיות ליועצים והשלמת התכנון המוקדם 10%.....
 - ב. לאחר הגשת הדוח התרמי 10%.....
 - ג. לאחר קבלת אישור לשלב המקדמי 20%.....
 - ד. לאחר קבלת אישור שלב א' ממכון ההתעדה 40%
 - ד. לאחר השלמת הפיקוח העליון, קבלת אישור שלב ב' וטופס 4 . 20%.....
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

NT-10-2153CO :מס' חוזה

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

Draft#:3 :000000

גרסה: 0.6

יפעת סולומוביץ ורון
סלע - ירון ווחס בבניה ירוקה
000000000000000000

© זקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

אפדיקה ישראל מגורים בע"מ
ישלם אדלר ובני חסיה להשקעות בע"מ

נספח "י"

תאריך : 16/02/2022

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ וישראל אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
558075404

, א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת סלע בניה ירוקה ומתקדמת / הפועל בשם חברת סלע בניה ירוקה ומתקדמת / המספק שירותים לחברת סלע בניה ירוקה ומתקדמת *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי סלע בניה ירוקה ומתקדמת, המבצעת עבורכם תכנון יועץ בניה ירוקה בפרויקט סביוני נצר סירני - בנין 31.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל סלע בניה ירוקה ומתקדמת עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישורן או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י סלע בניה ירוקה ומתקדמת.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק וזאב בבית המספר
03233446 ע.נ.

בכבוד רב,

16/2

סלע בניה ירוקה ומתקדמת

שם: יפעת סולומוביץ דדון

מס' חוזה: NT-10-2153CO

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

Draft#:3 :01000

גרסה: 0.8

- בנין 31

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ

033233446

ת.ז.:

כתובת: השיר 12, כרכור

יפעת סולמוביץ רחון
 מלח - ירח וחכם בבית גמליס
 ט.ב. 033233446

*מחק את המיותר

גפריקה ישראל מגורים בע"מ
 (ש"מ) מלח וחכם בבית גמליס

NT-10-2153CO מס' חוזה:

Draft#3: 010000

תבנית: יועץ בניה ירוקה

גרסה: 0.6

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

סלע בניה ירוקה
ומתקדמות

נספח ז'מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ואו אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ואו עיכוב ואו נזק תוצאתי כלשהו. ואו חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח תרבות "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנויקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ואו במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ואו מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ואו בעקיפין מפעולותיו של היועץ ואו כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ואו נזק לגוף ואו לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד המבטח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ואו מתדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ואו דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירון ורמז בבית ובמסקים
ג.מ. 03223446

NT-10-2153CO :ס' חוזה

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סבינו' נצר סירני

- בניין 31

Draft#:3 :ס' טיוט

גרסה: 0.6

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמות

אפרוקה ישראל מגויס בע"מ
מאז אילד ובו חביל להשקעה בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. חריג כוונה /או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

אפו"ק ישראל מגורים בע"מ
 ישראל אלד תכנון וניהול להשקעות בע"מ

יפעת סולזמוביץ דדון
 סלון - ירון ורנסה בבניה בעסקים
 ט.ת. 03233446

מס' חוזה: NT-10-2153CO

סוסוס: Draft#;3

תבנית: יועץ בניה ירוקה

גרסה: 0.6

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31
 סלע בניה ירוקה
 ומתקדמת

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "1"
אישור על קיום ביטוחי היועץ

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם יפעת סולומוביץ דדון	☒ שירותים - 085	☒ מזמין שירותים
ת.ז.ח.פ.צ. 5200034760	ת.ז.ח.פ. 33233446		
מען יוני נתניהו ג', אור-יהודה	מען השיר 12, כרכור		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
					מטבע	סכום
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח צד ג'					שקל	לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.
304/302/307/315/328/329/321/309					שקל	לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.
אחריות מעבידים					שקל	לתובע, לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.
304/302/309/308/328/321					שקל	לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.
אחריות מקצועית					שקל	לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.
302/318/328/332/301/303/325/326/327/321					שקל	לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*						
038						

NT-10-2153CO :מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

Draft#:3 :סיווט

גרסה: 0.6

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמת

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

חתימת האישור
המבטח:
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

NT-10-2153CO מס' חוזה:

Draft#3: טיוטא:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

גרסה: 0.6

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

ספק: סלע בניה ירוקה ומתקדמת

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיקמסמך זה מהווה השלמה לנספחים ב' וב'1' ואינו גורע ממנובניה ירוקה:

1. מפרט הנחיות לצוות יועצי התכנון והאדריכלים על פי המדרג המאושר.
2. מפרט בניה ירוקה להטמעה במסמכי המכרז לבניה.
3. אוגדן, דוח אקלימי ודוח הסמכה להגשה לבחינת מכון בדיקה מוסמך.
4. מפרט הנחיות לקבלן הבנייה כולל בנושאי ניהול אתר בר קיימא עפ"י דרישות ת"י 5281.
5. אוגדן ביצוע להגשה למכון בדיקה מוסמך לצורך קבלת תעודת גמר.
6. כל תכנית אחרת ו/או פרט אחר ו/או מסמך או חוות דעת אשר יידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.

בידוד תרמי:

1. תכניות של כל מפלס עליהן מסומנים האזורים השונים עם הפניות לפרטי הבידוד התרמי השונים לשם התמצאות.
2. פרטי בידוד תרמי של אלמנטים שונים במבנה - אופקיים ואנכיים לרבות פרטי בידוד גגות, קורות יסוד, קירות, רצפות/תקרות דירות, תפרים אנכיים ואופקיים, מרתפים, חלקי מבנה תת קרקעיים, בורות, תחתית פירי מעליות, רמפות, מדרגות, קירות תומכים, חיבורי רצפות מסתורי כביסה, חצרות, מרפסות ומעברים תת קרקעיים/מתחת למבנה ויח"ד.
3. מטבחים, מעברי צנרת בין קומות/מעברים אופקיים, פרטי-בידוד אלמנטים טרומיים ו/או מתועשים.
4. מפרטים טכניים ליישום פרטי והבידוד התרמי.
5. כתבי כמויות - שיוכנו בחלוקה לפי מפלסים ובחלוקת משנה לפי אזורי פירים בכל מפלס, ואומדן מפורט.
6. כל תכנית אחרת ו/או פרט אחר ו/או מסמך או חוות דעת אשר יידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
7. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה - לפחות פעם בחודש.
8. מובחר בזאת שהתוכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
9. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין, לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתיות".

כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

NT-10-2153CO :מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני נצר סירני

- בניין 31

Draft#3 :01000

גרסה: 0.6

ספק: סלע בניה ירוקה

ומתקדמות

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירוק ואדום בבניה ירוקה
טל. 032239446

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דן

אפדיקת ישראל מגורים מע"מ
מחלקת אדריכלות וניהול
מחלקת אדריכלות וניהול

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ וישראל אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
558075404

(המזמין)

אני הח"מ סלע בניה ירוקה ומתקדמת לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- סביוני נצר סירני
בקשר עם יעוץ בנייה ירוקה ובדידוד תרמי, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם
להנחיותי, לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

יפעת סולומוביץ דדון
חל - ירוק וחכם בבניה ובמסקים
ג.ב. 03233446

בכבוד רב,



סלע בניה ירוקה ומתקדמת

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
וישראל אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ

פרויקט:	סביוני נצר סירני	תבנית:	יעוץ בניה ירוקה	מס' חוזה:	NT-10-2153CO
ספק:	סלע בניה ירוקה ומתקדמת	גרסה:	0.6	מסמך:	010000
				Draft#:	3

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת יועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ וישראל אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
558075404

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדן, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר סביוני נצר סירני ע"מ חוזה מיום 16/02/2022 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולחלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על דינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום 16 לחודש 2 לשנה 2022

יפעת סולומוביץ דדון
סלע - ירון וולנס בבניה ובמספרים
ע"מ 03223448

חתימה וחותמת היועץ:



סלע בניה ירוקה ומתקדמת

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ח
שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ

פרויקט:	סביוני נצר סירני	תבנית:	יועץ בניה ירוקה	מס' חוזה:	NT-10-2153CO
ספק:	סלע בניה ירוקה ומתקדמת	גרסה:	0.6	סלע בניה ירוקה ומתקדמת	Draft#3